

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4512/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดภูเก็ต
นางสุพัตรา สุจริตกุล ฯ
นายโสภณ กิจประสาน

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.วิ.อ. มาตรา 19, มาตรา 226, มาตรา 227

แม้พยานโจทก์จะมีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลย เมื่อพนักงานสอบสวนได้ค้นไว้เป็นพยาน คำเบิกความของพยานดังกล่าวอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีน้ำหนักน้อย มิใช่จะรับฟังไม่ได้เลยเสียทีเดียว ถ้าโจทก์มีพยานหลักฐานอื่นประกอบก็รับฟังลงโทษจำเลยได้ ผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นคู่ความ จึงมีสิทธิที่จะเรียงคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ตลอดทั้งมีสิทธิเรียงคำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้ อุทธรณ์ได้ เหตุความผิดฐานฆ่าผู้ตายเกิดที่อำเภอ ก. ถือว่าความผิดฐานใช้จ้าง วาน ให้ฆ่าผู้ตาย เกิดในท้องที่ดังกล่าวท้องที่หนึ่งด้วย และคดีได้เริ่มทำการสอบสวนตั้งแต่จับจำเลยยังไม่ได้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ก. พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจย่อมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 19 ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายในที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ป.วิ.อ. การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อบังคับดังกล่าวหาทำให้อำนาจสั่งคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ก. เสียไปไม่ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84,288,
289

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นางสุพัตรา สุจริตกุล ในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรม
ของเด็กหญิงศักดิ์จิต สุจริตกุล และเด็กหญิงโสภิตสุจริตกุล ผู้เยาว์ ขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 84 วรรคสองให้ประหารชีวิตจำเลยและให้
ยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของโจทก์ร่วมเสีย

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม อนุญาตให้
โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีได้ และจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2526 เวลา 14 นาฬิกาเศษ ได้มีคนร้ายใช้อาวุธ
ปืนยิงนายแสงชัย หรือโหล่น ศักดิ์ศรีทวี และนายปรีดี สุจริตกุล ถึงแก่ความตายที่
ตำบลกมลาอำเภอกะรุ จังหวัดภูเก็ต แล้ววินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าจำสืบตำรวจ
ชุดเป็นผู้กระทำความผิดคนหนึ่ง มิใช่เป็นผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับของ
กระทรวงมหาดไทยมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการกันตัวผู้ต้องหาเป็นพยานเท่านั้น

ไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการขออนุมัติสอบผู้ร่วมกระทำความผิดเช่นจำสืบ
ตำรวจชุดเป็นพยาน การที่พนักงานสอบสวนสอบจำสืบตำรวจชุดไว้เป็นพยานจึง
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว เป็นแต่เพียงข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเท่านั้น การกันผู้ต้องหาหรือผู้
กระทำความผิดเป็นพยานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือ
พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยอันพนักงานสอบสวนชอบที่จะกระทำได้ที่
จำเลยฎีกาว่า ถ้อยคำของจำสืบตำรวจชุดและนายประทีปเป็นแต่คำขัดทอดของผู้
ต้องหาหรือผู้กระทำผิดด้วยกัน จึงไม่อาจรับฟังมาลงโทษจำเลยได้นั้น เห็นว่า แม้จำ
สืบตำรวจชุดและนายประทีปจะมีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับ
จำเลย แต่เมื่อพนักงานสอบสวนได้กันไว้เป็นพยาน คำเบิกความของพยานทั้งสอง
ปากอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่มีน้ำหนักน้อย มิใช่จะรับฟังไม่ได้เลยเสียที่
เดียว และถ้าหากโจทก์มีพยานหลักฐานอื่นประกอบแล้วก็รับฟังลงโทษจำเลยได้... ที่
จำเลยฎีกาว่า คำให้การชั้นสอบสวนของนายอาหมาด นายกำหรีม และนายตอหาด ที่
อ้างว่าจำเลยเป็นผู้สั่งให้ฆ่านายแสงชัย ผู้ตายไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นคำของบุคคลที่
ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้น เห็นว่า นอกจากพนักงานสอบสวนจะสอบบุคคลทั้งสามไว้
ในฐานะผู้ต้องหาตามเอกสารหมาย จ.19 จ.20 และ จ.21 แล้ว เมื่อนายอาหมาดมา
เบิกความที่ศาลชั้นต้นในฐานะจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 664/2526 ก็ยืนยัน
ว่า ที่ตนให้การในชั้นสอบสวนเป็นความจริงทุกประการ นายกำหรีมและนายตอหาดก็
แถลงต่อศาลว่าเป็นความจริงดังที่นายอาหมาดเบิกความ ทั้งพินิจตำรวจโทสมศักดิ์
พนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า หลังจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ลงโทษนายอา
หมาด นายกำหรีม และนายตอหาด จำเลยในคดีฆ่านายแสงชัยและนายปรีดีแล้ว
พยานได้เข้าไปสอบสวนบุคคลทั้งสองในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตในฐานะพยาน บุคคลทั้ง
สามยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้จ้างวาน ให้ฆ่านายแสงชัยผู้ตาย ปรากฏตามคำให้การ
เอกสารหมาย จ.31จ.32 และ จ.33 ตามลำดับซึ่งคำให้การดังกล่าวเป็นคำให้การของ

บุคคลทั้งสามในฐานะพยาน มิใช่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจำเลย จึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ที่จำเลยฎีกาว่า วันที่ 12 สิงหาคม 2526 ที่พันตำรวจโทสมศักดิ์อ้างว่าไปสอบสวนนายอาหมาด นายกำหรีมและนายตอหาดในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทางราชการหยุดราชการ จึงไม่น่าเชื่อว่าจะได้ทำการสอบสวนบุคคลทั้งสามในวันดังกล่าวนั้น เห็นว่า แม้วันที่ 12 สิงหาคม 2526 จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม แต่พนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะสอบสวนบุคคลทั้งสามในวันดังกล่าวได้... ที่จำเลยฎีกาว่านายจรูญ เสรีถวัลย์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ร่วมไม่มีสิทธิเรียงและยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ตลอดทั้งไม่มีสิทธิที่จะเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเท่ากับว่าไม่มีอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยชอบนั้น เห็นว่านายจรูญเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ร่วมให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลได้ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 นายจรูญจึงอยู่ในฐานะเป็นคู่ความ จึงมีสิทธิที่จะเรียงคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตลอดทั้งมีสิทธิเรียงคำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ได้ และเมื่ออุทธรณ์ของโจทก์ร่วมได้ยื่นต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยาย อุทธรณ์ของโจทก์ร่วมจึงเป็นอุทธรณ์ที่ชอบแล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้พันตำรวจเอกพรชัย พรหมมี เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน การเสนอสำนวนการสอบสวนจะต้องเสนอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 10 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเป็นผู้สั่ง การที่พนักงานสอบสวนคดีนี้กลับส่งสำนวนการสอบสวนให้แก่สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะทุ่งส่งคดีส่งให้พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้พิจารณาเลย จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 การส่งคดีของพนักงานสอบสวนคดีนี้รวมทั้งการสั่งฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า เหตุความผิดฐานฆ่าผู้ตายเกิดที่อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต ถือว่าความผิดฐานใช้จ้างวานให้ฆ่าผู้ตายเกิดในท้องที่ดังกล่าวท้องที่หนึ่งด้วยโดยเฉพาะคดีนี้เริ่มทำการสอบสวน

ตั้งแต่จับจำเลยยังไม่ได้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้ซึ่งเป็นท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจย่อมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบปฏิบัติภายในที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวหาทำให้อำนาจสั่งคดีของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียไปไม่ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการโจทก์จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยไม่เป็นสาระแก่คดี ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย กล่าวโดยสรุปแล้วศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมที่น่าสืบมาสอดคล้องประกอบกันมั่นคง เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานใช้จ้างวาน ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนดังฟ้องจริง พยานหลักฐานของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ